

(Entirillado Electrónico)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1092

18 de febrero de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Referido a la Comisión de Asuntos Municipales

LEY

Para enmendar el inciso (e) del Artículo 7.092 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de establecer que las propiedades o ~~facilidades~~ instalaciones muebles o inmuebles pertenecientes a una organización sin fines pecuniarios, según establecido en dicho inciso, estarán exentas de la imposición de contribuciones si dichas propiedades o ~~facilidades~~ instalaciones son arrendadas a otras organizaciones sin fines pecuniarios; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Municipal de Puerto Rico, instituido mediante la Ley 107-2020, según enmendada, constituye el marco normativo integral que rige la organización y administración de los municipios en Puerto Rico. Dentro de su Libro VII, concerniente a la Hacienda Municipal, el Capítulo II regula la Contribución Municipal sobre la Propiedad, y en particular, el Artículo 7.092 enumera una serie de exenciones a la imposición contributiva sobre propiedades muebles e inmuebles. El inciso (e) de dicho Artículo exonera de tales contribuciones a las propiedades pertenecientes a corporaciones, instituciones, asociaciones o entidades organizadas sin fines pecuniarios bajo las leyes de Puerto Rico, las cuales deben estar dedicadas a fines de interés público

tales como religiosos, caritativos, científicos, literarios, educativos o recreativos, incluyendo, entre otros, ligas comerciales, cámaras de comercio, ligas u organizaciones cívicas, juntas de propietarios, asociaciones de residentes, asociaciones de empleados, y en general, cualquier otra organización sin fines pecuniarios cuyas propiedades y utilidades netas no redunden en beneficio de accionistas o personas particulares. Dicha exención abarca expresamente las propiedades muebles e inmuebles destinadas a casas parroquiales para párrocos, ministros o sacerdotes; logias masónicas u odféticas; centros de estudios teosóficos o psíquicos; y centros caritativos, reconociendo de esta manera la contribución esencial de estas entidades al desarrollo social, cultural y comunitario del pueblo de Puerto Rico.

La disposición vigente en el inciso (e) establece una restricción, si parte de la propiedad no fuere ocupada por la organización o institución para fines y propósitos no pecuniarios, o si parte de la misma estuviere arrendada y produciendo un beneficio pecuniario, esta quedará sujeta a la imposición y pago de contribuciones, conforme a los requisitos establecidos por ley. Tal limitación, persigue el objetivo de prevenir el uso indebido de las exenciones y garantizar que estas se apliquen estrictamente a actividades altruistas. Sin embargo, esta disposición, genera inadvertidamente obstáculos a la colaboración entre entidades sin fines pecuniarios. Esto resulta ineficaz en el contexto socioeconómico de Puerto Rico, donde el sector no pecuniario ha demostrado ser un pilar fundamental en la respuesta a emergencias, como huracanes, sismos y desafíos económicos derivados de pandemias, operando frecuentemente con presupuestos limitados sustentados en donativos y labor voluntaria.

Por lo tanto, esta legislación propone extender a las entidades sin fines de lucro el tratamiento preferencial que actualmente se concede a ciertas entidades con fines de lucro. La exención de propiedad arrendada para fines exentos conforme establece la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, permite que ciertas propiedades arrendadas utilizadas para actividades elegibles, como aquellas relacionadas con el desarrollo económico, industrial, turístico o de servicios

exentos, puedan cualificar para beneficios contributivos. Esta exención aplica a los ingresos generados por el arrendamiento de dichas propiedades, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley, incluyendo la certificación de elegibilidad por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Para mantener la exención, los beneficiarios deben demostrar que la propiedad se utiliza exclusivamente para los fines exentos aprobados y que cumplen con las disposiciones de la Ley.

En síntesis, esta enmienda no solo corrige una limitación práctica contenida en la disposición vigente, sino que también fomenta un entorno más colaborativo y eficiente para el sector no pecuniario, en beneficio de las comunidades puertorriqueñas.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el inciso (e) del Artículo 7.092 de la Ley 107-2020, según
2 enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, para que lea como
3 sigue:

4 “Artículo 7.092 – Propiedad Exenta de la Imposición de Contribuciones

5 Estarán exentos de tributación para la imposición de toda contribución sobre la
6 propiedad mueble e inmueble los siguientes bienes:

7 (a) ...

8 ...

9 (e) La propiedad mueble e inmueble que pertenezca y esté inscrita a nombre de
10 cualquier corporación, institución, asociación, o entidad organizada sin fines
11 pecuniarios bajo las leyes de Puerto Rico, dedicada entre otros, a fines religiosos,
12 caritativos, científicos, literarios, educativos, recreativos, así como ligas comerciales,
13 cámaras de comercio, ligas u organizaciones cívicas, juntas de propietarios, asociaciones

de residentes, asociaciones de empleados, y en general, cualquier otra organización sin fines pecuniarios cuyas propiedades y utilidades netas no beneficien a algún accionista o persona en particular. Estarán exentas las propiedades muebles e inmuebles utilizadas como casas parroquiales donde vivan párrocos, ministros o sacerdotes; así como aquellas destinadas parcial o totalmente a logias masónicas y odéficas o centro de estudios teosóficos o psíquicos o a centro caritativo.

No obstante, en caso de que parte de la propiedad no la ocupe la organización o institución para sus fines y propósitos no pecuniarios o que parte de la propiedad estuviere arrendada y produciendo un beneficio pecuniario, la parte de la propiedad así utilizada estará sujeta a la imposición y pago de contribuciones en la forma, dentro del término y previo el cumplimiento de los requisitos provistos por ley[.], *salvo que el arrendamiento sea a otra corporación, institución, asociación o entidad organizada sin fines pecuniarios bajo las leyes de Puerto Rico y dedicada a fines similares, entendiéndose por "fines similares" que la entidad arrendataria se encuentre reconocida como exenta bajo la Sección 1101.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", que esté activa y debidamente registrada ante el Departamento de Estado de Puerto Rico, y que utilice el espacio arrendado para actividades directamente relacionadas con fines religiosos, caritativos, científicos, literarios, educativos, recreativos, comunitarios o de asistencia social, en cuyo caso la propiedad o ~~facilidad~~ instalación arrendada mantendrá la exención total o parcial correspondiente. Lo dispuesto en este párrafo será de aplicación tanto a la entidad propietaria como a la entidad arrendataria, cada una de las cuales deberá cumplir, por separado, con los requisitos de elegibilidad establecidos en este inciso.* Será responsabilidad de

la corporación, institución, asociación, o entidad organizada sin fines pecuniarios evidenciar, a través de una certificación emitida por un profesional autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico”, que parte de la propiedad no la ocupe la organización o institución para sus fines y propósitos no pecuniarios o que parte de la propiedad estuviere arrendada y produciendo un beneficio pecuniario[.] o, en el caso de arrendamiento a otra entidad sin fines pecuniarios.” La entidad propietaria deberá someter anualmente al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales una declaración jurada que incluya copia del contrato de arrendamiento vigente, evidencia del estatus de entidad sin fines pecuniarios de la entidad arrendataria, y una descripción del uso que esta última da al espacio arrendado. Además, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales podrá inspeccionar la propiedad, solicitar documentación adicional, y revocar la exención concedida bajo este inciso, en todo o en parte, si determina que la entidad propietaria o la entidad arrendataria han dejado de cumplir con los requisitos aquí dispuestos.”

Sección 2.- El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), en coordinación con el Departamento de Hacienda, quedará facultado para adoptar, enmendar, promulgar y administrar cualesquiera reglamentos que estime pertinentes para la efectiva implementación de las disposiciones contenidas en esta Ley, en un periodo no mayor de noventa (90) días a partir de su aprobación.

Sección 3.- El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales someterá a la Asamblea Legislativa, no más tarde del 31 de enero de cada año, un informe que detalle el número de

propiedades acogidas a la exención dispuesta en el inciso (e) del Artículo 7.092 de la Ley 107-2020, según enmendada, por razón de estar arrendadas a otra entidad sin fines pecuniarios; el estimado del ingreso municipal dejado de recaudar como resultado de dicha exención; y los beneficios sociales y comunitarios documentados.

Sección 4.- Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como una dispensa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, ni de cualesquiera disposiciones aplicables bajo la Ley federal conocida como “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” (PROMESA), Pub. L. Núm. 114-187. Previo a la vigencia de esta Ley, el Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales certificarán el estimado de impacto fiscal correspondiente y su consistencia con el Plan Fiscal certificado que le sea aplicable, conforme a los procesos establecidos para ello.

Sección 35.- Esta Ley comenzará a regir ~~inmediatamente~~ noventa (90) días después de su aprobación, o en la fecha de vigencia del Reglamento al cual hace referencia la Sección 2 de esta Ley, lo que ocurra primero.